



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1779-2025

Santiago, dos de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 4293, don Jorge Luis Díaz Fernández, en su calidad de Administrador Electoral del Partido Federación Regionalista Verde Social interpone reclamación contra la Resolución N°G14968, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos de dicho partido para la elección de Concejales, desestimó la solicitud de reembolso y ordenó la devolución al Fisco de la suma de \$2.000.000;

2°) Que la observación mantenida en la resolución impugnada, singularizada bajo el N°7, corresponde a un gasto declarado por \$2.000.000 relativo a servicios prestados para la candidatura, respaldado en la boleta de honorarios N°90 del prestador Joaquín Alegría Volmar, con la glosa "Coordinación y gestiones necesarias del proceso de financiamiento y gasto electoral". Dicho desembolso fue catalogado como un pago por "incentivo" en caso de que la cuenta electoral de la colectividad resultara sin multas. El Servicio Electoral rechazó dicho gasto por no encuadrarse en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, disponiendo además la derivación de los antecedentes a la Subdirección de Control del Gasto y Financiamiento Electoral;

3°) Que el reclamante solicita que se apruebe la cuenta sin observaciones y, en consecuencia, se valide el gasto, incorporándolo a la cuenta electoral.

El reclamante afirma que el servicio prestado fue acreditado a través de boletas de honorarios, informe de actividades, declaración jurada del prestador y otros documentos. Agrega que el trabajo consistió en labores de apoyo técnico y político en el desarrollo de estrategias territoriales, operativas y comunicacionales, conforme a las directrices trazadas por el equipo electoral del partido. En tal sentido, sostiene que la mención de "incentivo" no constituye un elemento esencial ni operativo del contrato. En subsidio, invoca una infracción a los principios de primacía de la realidad, de legalidad, de razonabilidad y de confianza legítima;

4°) Que, del mérito de autos, consta que a fojas 4300 se





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/GQA/alp

Rol N°1779-2025

acompañó el contrato de prestación de servicios suscrito entre el Partido Federación Regionalista Verde Social y el prestador Joaquín Patricio Alegría Volmar. En él se pactó un precio base total de \$10.244.447, más un incentivo de \$8.000.000 sujeto a cumplimiento, a razón de \$2.000.000 por cada cuenta electoral del partido que resultare exenta de multas al término del proceso de revisión por parte del Servicio Electoral. Según la cláusula 3.2, el valor base se pagaría en tres cuotas: \$3.000.000 el dos de septiembre de dos mil veinticuatro, \$3.000.000 el dos de octubre del mismo año y \$4.244.447 el veintiuno de octubre del mismo año; en tanto que el monto del incentivo se documentaría en cuatro boletas por cobrar emitidas el veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro;

5°) Que, de conformidad con lo expuesto en el considerando precedente, el texto contractual desvirtúa por sí solo la alegación de la reclamante relativa a que la voz "incentivo" obedecería a un mero error de redacción, por cuanto se estipuló inequívocamente que el pago de \$2.000.000 por proceso electoral constituía una suma distinta del precio "base" convenido. Dicho incentivo quedó supeditado al resultado de la revisión efectuada por el Servicio Electoral sobre las respectivas cuentas, lo que evidencia que no se trata de una interpretación arbitraria del órgano administrativo, sino de una condición expresamente pactada por las partes;

6°) Que el artículo 2° de la Ley N° 19.884 exige, para calificar un desembolso como gasto electoral, que sea específico y se encuentre directamente vinculado a la promoción de una candidatura. La partida observada no satisface tal requisito, por cuanto su exigibilidad no derivó de la realización de actos de campaña, sino de un evento ajeno y posterior a esta, consistente en la inexistencia de multas impuestas al partido con ocasión de las cuentas rendidas;

7°) Que tampoco puede prosperar la alegación fundada en el principio de primacía de la realidad, en tanto no existe una diferencia entre el contenido sustancial de la prestación y el hecho observado. Ni existe vulneración a la confianza legítima, pues, en este caso, no se ha acreditado en autos la existencia de una actuación previa y vinculante de la administración que avale la validez del pago condicionado.





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/GQA/alp

Rol N°1779-2025

En relación con las alegaciones de falta de razonabilidad e infracción al principio de legalidad, deben ser desestimadas, toda vez que el gasto excluido por el Servicio Electoral no se refiere propiamente al pago por el servicio prestado, sino al denominado "incentivo" sujeto a una condición eventual y ajena a las actividades previstas en el artículo 2 de la Ley N°19.884;

8°) Que, en consecuencia, las argumentaciones de la reclamante resultan insuficientes para desestimar lo resuelto por el órgano electoral, dado que la objeción no recae en los servicios prestados -los cuales fueron satisfechos con el precio base-, sino en el pago eventual por incentivo condicionado a un resultado, por lo que la reclamación debe ser rechazada.

Por estas consideraciones, **se rechaza** la reclamación interpuesta a fojas 4293, por don Jorge Luis Díaz Fernández, en su calidad de Administrador Electoral del Partido Federación Regionalista Verde Social, contra la Resolución N°G14968, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, dictada por el Director del Servicio Electoral.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1779-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 02/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 02/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 02/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino y doña Adelita Inés Ravanales Arriagada. Causa Rol N°1779-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora(S) doña Katherine Martínez Domínguez.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Fecha: 02/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 02 de octubre de 2026.

KATHERINE LORENA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
Fecha: 02/10/2026



8F3C03A3-D9C5-4896-BE06-F8F00FA84C90

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.